资本市场违法违规手法图谱：十五种经典手法、制度漏洞与暴露机制（增订版）

报告类型：监管执法与案例研究（增订版）

作者：Hermes 研究整理

来源：证监会行政处罚决定书及通报、法院判决、财联社、界面新闻、财新、每日经济新闻等公开报道

数据区间：2001年至2026年（以处罚或判决时间为准）

说明：金额为公开报道口径；制度评述基于公开规则与案例复盘，不构成对具体机构的定性；本报告仅供研究参考，不构成投资建议。

版本说明

本版在第一版十五种手法与二十六个案例的基础上，新增第二部分（逐手法拆解制度漏洞、应用条件与暴露路径）与第三部分（漏洞共性、暴露机制分类、防守清单）。第一部分保留原文，个别表述按官方文书口径校正。

第一部分 手法与案例

一、虚构业务：把不存在的生意做成报表

案例1 康得新（2015年至2018年，2020年处罚）。康得新的手法是全链条虚构：虚构销售业务，同时虚构采购、生产、研发、产品运输费用，把虚假收入与虚假成本一起做平，使毛利率看起来正常。四年累计虚增利润总额逾115亿元（媒体口径119亿元），虚增比例最高的一年达到披露利润总额的711%。更隐蔽的一层是与北京银行签订现金管理业务合作协议，把上市公司账户资金归集到控股股东体系，年报上披露的数十亿元银行存款在各年末实际余额为零。处罚结果：旧证券法顶格罚款60万元，实际控制人钟玉罚款90万元并终身市场禁入，公司随后退市，钟玉等被追究刑事责任。

案例2 银广夏（1998年至2001年，2002年处罚）。银广夏的造假被称为中国证券史上最完整的造假工程：子公司天津广夏伪造销售合同、报关单、银行票据、增值税发票等全套单据，虚构德国客户（注册资本仅10万马克），营造出二氧化碳超临界萃取产品出口暴利的假象。四年累计虚构销售收入10亿多元、虚增利润7.7亿元，其中1999年虚增1.78亿元、2000年虚增5.67亿元。2001年8月《财经》杂志发表《银广夏陷阱》揭穿骗局，股价从30元以上跌至不足1元。审计机构深圳中天勤被吊销执业资格，签字会计师被追究刑事责任。

案例3 万福生科（2008年至2012年上半年，2013年处罚）。为满足创业板上市条件，公司在董事长龚永福决策下系统性虚增收入：上市前三年虚增销售收入约4.6亿元、虚增营业利润约1.13亿元；上市后的2011年年报和2012年半年报继续虚增收入4.45亿元，合计虚增收入9.05亿元。公司被罚30万元、龚永福被罚30万元并终身禁入；保荐机构平安证券被没收业务收入2555万元并处以两倍罚款、暂停保荐资格三个月，出资3亿元设立先行赔付基金，最终95%的适格投资者和解、实际赔付1.79亿元。这是A股先行赔付制度的起点。

二、虚增货币资金：存贷双高的经典剧本

案例4 康美药业（2016年至2018年，2020年处罚、2021年判决）。康美是存贷双高最具代表性的案例：账面货币资金常年数百亿元，同时大量举债并支付高额利息。证监会认定2016年至2018年累计虚增货币资金约886亿元，其中2017年年报多计299亿元，同时虚增营业收入、利息收入及营业利润，未按规定披露控股股东及关联方非经营性占用资金约116亿元。处罚：公司60万元、马兴田与许冬瑾各90万元并终身禁入；2021年11月广州中院作出全国首例证券特别代表人诉讼判决，判令赔偿5.2万名投资者24.59亿元，马兴田等承担全部连带责任，正中珠江会计师事务所承担全部连带责任，5名独立董事按过错分别承担10%和5%的连带责任。马兴田因操纵证券市场罪、违规披露罪、单位行贿罪被判12年。

案例5 康得新（2015年至2018年）。与康美并列的另一面镜子：货币资金看似充裕，实则通过现金管理协议被控股股东归集，各年末账户实际余额为零，年报披露的银行存款余额全部虚假。审计机构瑞华连续三年出具标准无保留意见，2024年被罚没1783万元，即没收业务收入594.34万元、罚款1188.68万元；瑞华此前已因多起审计失败分崩离析，2022年被法院认定无可执行财产。

三、提前确认收入与跨期调节

案例6 恒大地产（2019年至2020年，2024年处罚）。恒大地产通过提前确认收入的方式虚增业绩：2019年虚增收入2139.89亿元，占当期营业收入50.14%，虚增利润407.22亿元，占利润总额63.31%；2020年虚增收入3501.57亿元，占78.54%，虚增利润512.89亿元，占86.88%。两年虚增收入合计5641亿元、利润合计920亿元，并以此为基础在交易所市场公开发行五期公司债券，合计208亿元，构成欺诈发行。证监会按募集资金20%处以41.60亿元罚款、信息披露违法顶格罚款1000万元，合计41.75亿元；许家印被罚4700万元并终身禁入，夏海钧被罚1500万元并终身禁入。这是债券市场统一执法以来最严尺度。

四、关联方占款与违规担保

案例7 乐视网（2010年至2017年，2021年处罚）。乐视网的问题不止于生态化反的商业叙事：IPO申报文件及上市后年度报告存在虚假记载，构成欺诈发行与信息披露违法；更关键的是控股股东贾跃亭及关联方长期非经营性占用上市公司资金、公司为关联方违规提供担保且未披露。2021年4月证监会作出处罚：对乐视网罚款2.406亿元、对贾跃亭罚款2.412亿元，合计约4.8亿元，贾跃亭被终身市场禁入。

案例8 康美案中的占款细节（2016年至2018年）。除虚增货币资金外，康美还存在未按规定披露的关联交易：控股股东及关联方非经营性占用上市公司资金，用于体外循环与填补造假形成的资金缺口。判决后，康美通过司法强制执行追回原大股东占用资金16.41亿元，其余部分在破产重整与后续追偿诉讼中处理。2025年7月，公司诉原实控人及审计机构的追偿案一审判决：马兴田、许冬瑾赔偿13.96亿元，正中珠江在1.41亿元范围内承担补充责任。

五、欺诈发行：从IPO到债券

案例9 欣泰电气（2014年上市，2016年退市）。公司在IPO申报文件中虚构收回应收账款、调整现金流，骗取发行核准，上市后继续虚假记载。2016年7月被强制退市，成为A股欺诈发行强制退市第一股。处罚：公司罚款832万元、实际控制人温德乙罚款892万元并终身禁入（公开报道口径）；保荐机构兴业证券出资5.5亿元设立先行赔付基金。

案例10 紫晶存储与泽达易盛（2020年上市，2023年退市）。两家公司均为科创板首批因欺诈发行被强制退市的公司。紫晶存储在IPO申报及上市后年报中虚增收入利润，中信建投等四家中介机构适用证券期货行政执法当事人承诺制度，先行赔付10.86亿元、覆盖约1.7万名投资者，成为该制度首案；泽达易盛案则以集体诉讼和解方式结案，被称为证券集体诉讼和解第一案。

案例11 瑞幸咖啡（2019年至2020年，2020年处理）。2020年4月公司自曝首席运营官刘剑等人虚构交易约22亿元，股价单日暴跌75%。此后境内外监管协同：美国证券交易委员会以1.8亿美元和解；中国市

场监管总局对境内运营主体罚款6100万元；财政部对相关主体罚款2000万元。这是中美跨境监管协作的标志性案例，也说明境外上市加境内运营不再是监管盲区。

六、连续交易与对倒拉抬：传统坐庄

案例12 北八道集团（2017年操作，2018年处罚）。北八道控制300多个股票账户、100多台电脑，组织10多名操盘手同时交易，通过配资中介筹集数十亿元资金，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等手法炒作张家港行、江阴银行、和胜股份三只次新股，期间获利9.45亿元。证监会按没一罚五顶格处罚，罚没合计56.7亿元，为证监会历史上最大罚单。调查期间公司高管拒不配合，财会人员销毁证据并抓伤稽查人员，相关责任人后被追究刑事责任。

案例13 徐翔与泽熙系（2010年至2015年操作，2017年判决）。徐翔通过亲属、员工及代持名义控制139个证券账户，与13家上市公司实际控制人形成合作：上市公司择机发布高送转、业绩预增等公告，徐翔方配合拉抬股价，再通过大宗交易接盘减持股份，形成信息、资金、账户三位一体的操纵链条。仅大宗接盘模式在2010年至2015年即获利49.78亿元。2017年1月青岛中院以操纵证券市场罪判处有期徒刑5年6个月、罚金110亿元、没收违法所得90亿元；基金业协会随后撤销泽熙的私募基金管理人登记。

七、市值管理式合谋操纵

案例14 叶飞爆料事件（2021年）。2021年5月9日，私募人士叶飞公开爆料称，自己作为中间人为中源家居的市值管理寻找资金：盘方蒲菲迪承诺锁仓代持、保底保证金、拉升30%以上，实际却直接出货且拒付尾款；参与接盘的下家包括公募基金经理与券商资管，盘方还出示了公司前200名股东名册。事件曝光后，上交所发出监管工作函，证监会于5月16日宣布对相关账户涉嫌操纵中源家居、利通电子等股票价格立案调查，并点名多家上市公司与券商。值得注意的是，叶飞本人2015年曾因操纵信威集团等5只股票被处罚：没收违法所得663.8万元、罚款1991万元。

八、内幕交易：信息优势的滥用

案例15 光大证券乌龙指（2013年）。2013年8月16日上午，光大证券策略交易系统因程序缺陷在2秒内向交易所发出234亿元市价委托，实际成交72.7亿元，引发权重股集体涨停、大盘瞬间暴涨。当日下午，公司在尚未披露异常交易的情况下，通过股指期货对冲减少损失，该交易被证监会认定为利用内幕信息交易。处罚：没收违法所得并处一倍罚款，罚没合计5.23亿元；四名责任人被采取市场禁入措施。此案成为程序化交易风控与衍生内幕信息认定的教科书。

案例16 黄光裕（2008年操作，2010年判决）。国美电器实际控制人黄光裕利用中关村重组等重大事项的内幕信息，通过控制的账户提前买入，同时涉及非法经营外汇与单位行贿。2010年被判有期徒刑14年、罚金6亿元、没收财产2亿元。这是早期资本大佬因内幕交易与经营违法叠加而落马的标志性案件。

九、抢帽子与黑嘴荐股

案例17 廖英强（2018年）。财经节目主持人廖英强利用媒体影响力，在节目中公开推荐股票，同时用本人及亲属账户提前买入、推荐后卖出，实施抢帽子交易。证监会没收违法所得4310万元并处以两倍罚款，合计1.29亿元。廖英强拒不缴纳罚款并公开叫板，被法院强制执行，相关行为随后被追究刑事责任。

十、审计失职与合谋

案例18 正中珠江（康美案，2021年处罚）。作为康美药业2016年至2018年年报审计机构，正中珠江对货币资金、关联交易等关键科目未实施必要审计程序，出具标准无保留意见，被没收业务收入1425万元、罚款4275万元，合计5700万元，为审计行业最大罚单；事务所后被注销执业资质。

案例19 瑞华所（康得新案，2024年处罚）。瑞华连续三年为康得新出具标准无保留意见，未发现货币资金与收入造假，被罚没1783万元，三名签字注册会计师分别被罚10万元、10万元、6万元。瑞华还因华

泽钴镍、千山药机、索菱股份等案接连受罚，2022年被法院认定无可执行财产，事实上退出证券审计市场。

案例20 安达信（安然案，2002年）。安然通过特殊目的实体隐藏债务、虚增利润，审计机构安达信同时提供审计与咨询服务，并在调查启动前销毁审计底稿，2002年因妨碍司法被定罪，该判决2005年被美国最高法院推翻，但事务所已解体，全球五大会计师事务所变为四大。安然事件直接催生2002年萨班斯-奥克斯利法案，确立管理层对财报的认证责任与审计独立性要求。

十一、独立董事签字即背书

案例21 康美案独董连带责任（2021年）。康美案判决中，5名独立董事因签字确认虚假年报，被认定未尽勤勉义务，按过错程度分别承担10%与5%的连带赔偿责任：江镇平、李定安、张弘各10%，对应约2.46亿元；郭崇慧、张平各5%，对应约1.23亿元。判决引发A股独董辞职潮，也确立了签字即背书、失职须担责的司法导向。

十二、跨境与海外造假

案例22 Wirecard（德国，2020年）。号称德国金融科技明星的Wirecard，其审计机构安永无法核实存放在亚洲信托账户的19亿欧元现金，随后公司承认这笔钱不存在，首席执行官马库斯·布劳恩被捕，公司申请破产。事件暴露了德国监管体系的失灵，也推动欧盟收紧审计监管。

案例23 Theranos（美国，2022年判决）。血液检测公司Theranos宣称用一滴血完成数百项检测，实际使用改装的第三方设备并伪造检测结果，误导投资者逾7亿美元。创始人伊丽莎白·霍姆斯2022年1月被定罪，同年11月被判135个月，约11年3个月监禁。

十三、庞氏骗局

案例24 麦道夫（美国，2009年判决）。前纳斯达克主席伯纳德·麦道夫以稳定高收益为诱饵，用新投资者的钱支付老投资者回报，持续近二十年，客户对账单口径涉案金额约650亿美元。2008年12月因赎回潮资金链断裂自首，2009年6月被判150年监禁。麦道夫案成为高收益加稳定回撤型骗局的标准样本。

十四、基准利率操纵

案例25 LIBOR操纵案（2012年至2015年）。多家国际大行交易员与LIBOR报价人员串通，通过虚假报价影响全球基准利率，进而影响数万亿美元挂钩产品的定价。巴克莱被罚4.53亿美元（2012年）、瑞银约15亿美元（2012年）、德意志银行25亿美元（2015年）。此案推动LIBOR于2023年退出历史舞台，被SOFR等无风险利率替代。

十五、平台垄断与金融监管

案例26 阿里巴巴与美团（2021年）。市场监管总局认定阿里巴巴二选一行为构成滥用市场支配地位，按其2019年中国境内销售额4557.12亿元的4%罚款182.28亿元；美团因类似行为按其2020年销售额1147.48亿元的3%罚款34.42亿元。2023年，蚂蚁集团因支付、征信、保险等业务违规被罚没71.23亿元，财付通被罚没约30亿元，平台金融整改阶段性收官。

第二部分 制度漏洞、应用条件与暴露路径

（一）虚构业务类

制度漏洞：一是处罚威慑不足，旧证券法对信息披露违法顶格60万元，造假收益与成本严重不对称；二是银行与上市公司之间的资金归集协议缺少强制披露和穿透要求，账户余额可被结构性隐藏；三是审计函证高度依赖被审计单位配合，纸质函证与印章核验存在伪造空间；四是IPO审核以书面材料与保荐意见为主，现场检查覆盖率有限；五是退市与再融资规则曾长期允许以重组、补贴等方式规避实质约束。

应用条件：需要一个可被验证成本极高的行业故事（出口、新材料、高科技），需要客户与供应商配合形成资金回流闭环，需要实控人高度集中控制财务与印章，需要审计机构长期合作且不穿透银行流水。

暴露路径：媒体深度调查（银广夏由《财经》揭穿）、毛利率与同业显著背离引发问询、短融或贷款违约导致资金链断裂（康得新）、监管现场检查调取银行流水、内部人或前员工举报、民事索赔诉讼中的证据交换。

（二）虚增货币资金类

制度漏洞：货币资金审计的函证程序可被规避，银行回函的真实性依赖银行内控；存贷双高属于市场可见的异常，但监管缺少强制性的交叉核验指标；关联方资金占用多以预付款、其他应收款等科目呈现，缺少资金流向穿透；审计师轮换执行不严，长期客户关系削弱独立性。

应用条件：需要银行关系或资金归集安排，需要同步虚增利息收入以匹配账面货币资金，需要造假规模足够大以维持报表平衡，需要审计师不核对银行流水。

暴露路径：分析师与媒体质疑存贷双高（康美2018年起被公开质疑）、债务违约触发全面核查（康得新15亿元短融违约）、监管调取银行对账单、审计意见转为非标、集体诉讼中的证据开示。

（三）提前确认收入类

制度漏洞：房地产预售与竣工交付的收入确认高度依赖管理层判断，完工进度与时点缺少外部验证；债券发行审核以信息披露为中心，财务真实性主要依赖审计报告与评级；评级机构收费模式影响评级独立性；表外负债与明股实债在三条红线前缺少统一监测。

应用条件：需要预售资金监管存在腾挪空间、需要关联方施工与供应商配合、需要审计师接受管理层的完工判断、需要债券市场处于宽松发行窗口。

暴露路径：流动性危机与债务违约（恒大2021年）、监管专项检查、做空报告与自媒体调查、债券持有人举报、审计师辞任或出具非标意见。

（四）关联方占款与违规担保类

制度漏洞：关联方认定重形式轻实质，通过第三方过桥即可规避；担保披露依赖公司主动申报，交易所多为事后问询；占款常藏于预付款、在建工程、其他应收款等科目，缺少银行账户层面的资金流向监控；独董与监事会制衡在实践中弱化。

应用条件：实控人绝对控制董事会与管理层，财务负责人由实控人任命，公司存在大量关联生态企业，审计师不追查大额预付款的资金去向。

暴露路径：供应商与债权人诉讼曝光（乐视被供应商集中讨债）、年报问询函层层追问、监管现场检查、媒体调查资金链、债务违约后的资产冻结公告。

（五）欺诈发行类

制度漏洞：注册制过渡期申报即担责尚未完全落地，中介机构责任与收益不匹配；IPO现场检查以抽查为主；科创板早期审核侧重技术属性，财务核查依赖保荐；债券发行审核偏形式；跨境监管协作在2020年前存在空白。

应用条件：需要保荐或审计机构失职甚至配合，需要财务造假可通过关联方与体外循环完成，需要发行窗口宽松，需要募资规模可控以免触发重点核查。

暴露路径：监管现场检查与现场督导、做空机构报告（瑞幸被浑水做空）、公司自曝（瑞幸）、中介机构主动报告、交易所财务勾稽异常、投资者举报。

（六）连续交易与对倒拉抬类

制度漏洞：账户实名制执行存在借用账户、配资账户、拖拉机账户等空间，跨账户关联识别依赖事后大数据；交易所监控以异常交易指标为主，对跨券商、跨账户的合谋识别滞后；场外配资在2015年前后长期处于监管灰色地带；大宗交易减持与过桥减持的规则衔接存在套利空间；操纵市场刑事追诉门槛与行刑衔接在早期不够顺畅。

应用条件：需要足够资金规模与多账户体系，需要标的流通盘小、容易被控盘（次新股、小市值），需要择时（次新股炒作周期、政策窗口），需要与上市公司公告节奏形成配合。

暴露路径：交易所异动监控与账户关联分析（北八道300多个账户被串并）、公安部介入侦查（徐翔案）、分赃不均引发内部人爆料、股吧与媒体质疑、龙虎榜规律被投资者识别。

（七）市值管理式合谋类

制度漏洞：市值管理本是合法概念，与操纵市场的边界在实务中模糊；公募与资管参与接盘的利益输送缺少穿透式监控；股东名册管理存在外流漏洞；锁仓代持、保底承诺等安排处于合同灰色地带；举报人保护与激励不足，多数爆料源于分赃不均。

应用条件：上市公司有减持或融资需求，盘方掌握资金与账户资源，中介机构愿意接盘并分享收益，信息不对称下形成保底承诺。

暴露路径：内部人反水公开爆料（叶飞微博）、媒体发酵、交易所监管工作函、证监会立案调查、聊天记录与转账凭证成为证据。

（八）内幕交易类

制度漏洞：内幕信息知情人登记存在漏报迟报；券商与上市公司内部信息隔离墙执行不严；交易监控对本人账户敏感，对亲属与代持账户穿透不足；重大事项停牌前的异动监测存在时滞；内幕交易举证难、追诉标准较高。

应用条件：能够接触重大信息（重组、业绩、政策），能够控制亲属或代持账户，标的流动性足以容纳建仓，存在停牌前的时间窗口。

暴露路径：交易所停牌前异动监控、证监会大数据稽查（账户关联与设备指纹）、公安机关调取通讯与资金记录、知情人不当交易被同案牵出、举报。

（九）抢帽子与黑嘴荐股类

制度漏洞：证券投资咨询与财经媒体荐股的利益冲突披露要求偏弱；自媒体荐股监管滞后；荐股影响力与本人交易账户的关联核查困难；行政处罚执行难，拒缴现象曾出现。

应用条件：拥有节目或社交平台影响力，能够提前建仓，标的市值小、易被带动，粉丝跟风交易形成接盘。

暴露路径：交易所监测荐股后反向交易、证监会专项执法、投资者举报、本人及亲属账户关联分析、媒体跟踪报道。

（十）审计失职与合谋类

制度漏洞：审计收费依赖单一客户形成经济依附；审计与咨询混营损害独立性（安达信）；纸质函证可被伪造，电子函证直到2020年后才全面推行；项目合伙人轮换执行不严；对事务所的处罚上限低、暂停业务适用少；民事赔偿与职业责任保险机制不健全。

应用条件：客户关系长期稳定，审计师与管理层存在利益或人情关联，事务所质量控制薄弱，监管抽查概率低。

暴露路径：证监会立案调查并追溯审计责任（正中珠江、瑞华）、财政部与注协执业质量检查、媒体质疑、银行电子函证与流水核对、审计底稿被调取（安达信销毁底稿反而成为定罪证据）。

（十一）独立董事签字类

制度漏洞：独董选任实际由大股东提名，独立性形式化；独董薪酬低、兼职多、投入时间不足；免责事由中不知情曾被滥用；董责险覆盖不足。

应用条件：公司治理形式合规（独董人数达标），独董不参与日常经营，签字流程化、依赖管理层提供的材料。

暴露路径：行政处罚先行认定独董责任，随后集体诉讼判决确立比例连带（康美案10%与5%），引发独董辞职潮与市场倒逼。

（十二）跨境与海外造假类

制度漏洞：跨境资金与信托账户核查困难（Wirecard亚洲信托账户）；监管机构分工重叠、信息共享不足；独角兽技术黑箱使尽调难以验证（Theranos）；做空机构与媒体成为主要外部约束。

应用条件：业务与现金分布在境外，审计师无法实地核查，创始人强势且董事会失效，媒体与做空机构尚未介入。

暴露路径：审计师拒签或无法核实、媒体调查（金融时报对Wirecard）、做空报告、内部吹哨人（Theranos员工）、监管事后调查与刑事追诉。

（十三）庞氏骗局类

制度漏洞：私募与对冲基金信息披露豁免，持仓与业绩难以外部验证；托管、审计与清算未强制分离（麦道夫自任托管与清算）；监管资源不足导致举报处理滞后；稳定高收益缺少基准核验。

应用条件：创始人拥有极高声誉（纳斯达克主席），客户圈层封闭且信任度高，新资金持续流入以覆盖赎回，审计机构小且关联。

暴露路径：赎回潮导致资金链断裂、举报人多年举报终被重视（马科波洛斯）、监管事后调查、媒体追踪。

（十四）基准利率操纵类

制度漏洞：LIBOR采用报价制而非成交制，报价行可自行判断；报价行之间串通缺少通讯监控；监管分散于多国多机构；基准治理依赖行业自律（BBA）。

应用条件：报价行身份，交易员与报价员同属一家机构，衍生品头寸巨大，监管未打通聊天与交易记录。

暴露路径：媒体质疑（华尔街日报2011年报道）、美英监管联合调查、银行内部举报、聊天记录成为核心证据。

（十五）平台垄断与金融监管类

制度漏洞：二选一长期被视为商业惯例而非垄断；反垄断执法对平台经济滞后，VIE架构企业曾长期处于审查空白；相关市场界定与数据算法优势难以量化；平台自我优待缺少规则约束。

应用条件：市场份额足够高、商户依赖度高、生态闭环形成锁定效应、执法窗口尚未打开。

暴露路径：商户与竞争对手举报、监管专项调查（市场监管总局立案）、政策转向后的集中执法、媒体与学界持续讨论。

第三部分 漏洞的共性与暴露机制

（一）五类制度漏洞

第一类，威慑不足：旧证券法顶格60万元，违法收益以亿计，行政处罚无法形成有效约束，直到2020年新证券法实施与集体诉讼落地才改变激励结构。

第二类，披露形式化：关联方、担保、资金占用、表外负债等事项的披露依赖公司主动申报，缺少资金流向的穿透式监控，形式合规掩盖实质风险。

第三类，中介制衡失效：审计、保荐、评级、律所构成信用增级链，但收费依赖客户、责任上限偏低、轮换执行不严，使看门人变成背书人。

第四类，基础设施缺口：账户实名与穿透不足、纸质函证可伪造、跨市场数据未打通、跨境监管协作缺位，使造假可以在监管视野之外完成闭环。

第五类，救济机制薄弱：民事赔偿长期依赖个案诉讼，集体诉讼2020年后才落地；投资者举证难、执行难，违法成本最终由市场承担。

（二）十种暴露机制

一是媒体深度调查（银广夏、Wirecard）；二是做空机构报告（瑞幸）；三是内部人反水与分赃不均（叶飞）；四是吹哨人举报（Theranos、麦道夫）；五是审计师拒签或辞任；六是债务违约引发的连锁核查（康得新、恒大）；七是交易所异动与账户关联大数据（北八道）；八是监管现场检查与专项执法；九是民事集体诉讼与证据开示（康美）；十是跨境监管协作（瑞幸）。

规律是：造假者能控制的只有内部信息，无法控制外部现金流。几乎所有大案最终都倒在资金链、举报或审计这三道关口上，时间长短取决于造假闭环的完整度与外部监督的密度。

（三）防守清单（增补）

看漏洞而非看故事：凡是依赖单一故事（出口暴利、硬科技、生态化反）且无法用现金流验证的，先假定其存在造假动机。

看资金流而非看利润：把货币资金、利息收入、利息支出、有息负债放在一张表里交叉验证，存贷双高且利息收入异常即为红旗。

看治理而非看公告：实控人是否兼任董事长与总经理、财务负责人是否频繁更换、独董是否长期缺位、审计机构任期是否过长。

看中介而非看评级：审计机构与保荐机构的处罚史、项目组的轮换情况、评级机构与发行人的业务绑定程度。

看暴露路径而非看股价：一旦出现债务违约、审计非标、监管立案、供应商诉讼四类事件中的任意两类，视为造假暴露的高概率信号。

结语

手法在变，漏洞在补，但攻防的底层逻辑没有变：造假者需要闭环，监管者需要穿透，投资者需要验证。这份报告把二十五个年头的案例拆成三张账：手法账、漏洞账、暴露账。看懂这三张账，比记住任何一个罚单金额都更有价值。

——本报告根据证监会行政处罚决定书及通报、法院判决与公开媒体报道整理；制度评述为复盘分析，不代表官方认定；金额与情节以官方文书为准。

附录一 案例索引

· 2001 银广夏 虚构收入与利润 中天勤被吊销

· 2002 安达信 审计合谋与销毁底稿 事务所解体

· 2009 麦道夫 庞氏骗局 150年监禁

· 2010 黄光裕 内幕交易 14年、罚金6亿

· 2013 光大证券 衍生内幕交易 罚没5.23亿

· 2013 万福生科 欺诈发行 先行赔付3亿实付1.79亿

· 2016 欣泰电气 欺诈发行退市第一股

· 2017 徐翔 操纵市场 罚金110亿、没收90亿

· 2017 廖英强 抢帽子 罚没1.29亿

· 2018 北八道 操纵次新股 罚没56.7亿

· 2020 康得新 虚增利润与货币资金 顶格60万、退市

· 2020 瑞幸咖啡 虚构交易 跨境协同执法

· 2021 康美药业 财务造假 判赔24.59亿、独董连带

· 2021 乐视网 欺诈发行与占款 罚约4.8亿

· 2021 叶飞事件 市值管理合谋 证监会立案

· 2021 阿里、美团 滥用市场支配地位 182.28亿、34.42亿

· 2021 正中珠江 审计失败 罚没5700万

· 2022 Theranos 伪造检测结果 11年3个月

· 2023 紫晶存储、泽达易盛 科创板欺诈发行 先行赔付10.86亿

· 2024 恒大地产 债券欺诈发行 41.75亿

· 2024 瑞华所 审计失败 罚没1783万

· 2020 Wirecard 虚假现金 破产

· 2012至2015 LIBOR 基准操纵 累计罚款数十亿美元

· 2023 蚂蚁集团、财付通 平台金融违规 71.23亿、约30亿

附录二 漏洞与暴露对照

· 虚构业务：漏洞为处罚威慑不足与函证可伪造；条件为资金闭环与实控人控盘；暴露靠媒体调查与债务违约。

· 虚增货币资金：漏洞为函证与存款核验不足；条件为银行配合与利息收入配套；暴露靠存贷双高质疑与现场检查。

· 提前确认收入：漏洞为收入确认依赖管理层判断；条件为关联方配合与发行窗口；暴露靠债务危机与专项检查。

· 关联方占款：漏洞为关联认定形式化与担保事后问询；条件为实控人绝对控制；暴露靠供应商诉讼与问询函。

· 欺诈发行：漏洞为申报担责未落地与审核偏形式；条件为中介失职与体外循环；暴露靠现场督导与做空报告。

· 连续交易操纵：漏洞为账户穿透不足与配资灰色；条件为小盘标的与多账户；暴露靠异动监控与账户串并。

· 市值管理合谋：漏洞为概念边界模糊与名册外流；条件为减持需求与资金方资源；暴露靠分赃不均爆料。

· 内幕交易：漏洞为知情人登记与隔离墙失效；条件为信息接触与代持账户；暴露靠停牌前异动与数据稽查。

· 抢帽子：漏洞为荐股利益冲突披露弱；条件为影响力与提前建仓；暴露靠反向交易监测。

· 审计失职：漏洞为客户依赖与处罚偏轻；条件为长期关系与质量控制薄弱；暴露靠立案调查与执业检查。

· 独董背书：漏洞为选任受大股东控制；条件为治理形式合规；暴露靠集体诉讼判决。

· 跨境造假：漏洞为跨境账户核查难；条件为境外现金与强势创始人；暴露靠审计拒签与吹哨人。

· 庞氏骗局：漏洞为私募披露豁免与托管审计未分离；条件为声誉与封闭客群；暴露靠赎回潮断裂。

· 基准操纵：漏洞为报价制与监管分散；条件为报价行身份与衍生品头寸；暴露靠媒体与聊天记录。

· 平台垄断：漏洞为执法滞后与市场界定困难；条件为高份额与生态锁定；暴露靠商户举报与专项调查。